CONSTITUTIO APOSTOLICA LAUSANNENSIS DE ASSIGNATIONE TITULI FRIBURGENSIS AB EPISCOPO LAUSANNENSI-GENE- VENSI ASSUMENDI DEQUE ERECTIONE CAPITULI CATHEDRALIS DIOECESIS LAUSANNENSIS, GENEVENSIS ET FRIBURGENSIS.

Pius XI · Latin

CONSTITUTIO APOSTOLICA

LAUSANNENSIS

DE ASSIGNATIONE TITULI FRIBURGENSIS AB EPISCOPO LAUSANNENSI-GENE-

VENSI ASSUMENDI DEQUE ERECTIONE CAPITULI CATHEDRALIS DIOECESIS

LAUSANNENSIS, GENEVENSIS ET FRIBURGENSIS.

PIUS E P I S C O P U S SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Sollicitudo o m n i u m E c c l e s i a r u m E o m a n o Pontifici d i v i n i t u s c o m m i s s a e o q u o q u e v e r t i t , u t q u a e peculiari t e m p o r u m ratione s t a t u t a fuere, e a d e m , immutatis adiunctis, aptius ordinentur, prout Christi fidelium b o n u m exigere a u t suadere a p p r i m e v i d e a t u r . I a m v e r o i n c i v i t a t e Friburgensi, q u a e e i u s d e m n o m i n i s R e i p u b l i c a e et circumscriptionis - v u l g o Cantone - c a p u t est, ad p r a e s e n t e m u s q u e d i e m specialis q u a e d a m rei ecclesiasticae ordinatio e x s t a t , q u a e horum tem- p o r u m c o n d i c i o n i b u s n o n i t a r e s p o n d e t u t a b initio r e s p o n d e b a t , e a m q u e melius ordinari a n i m a r u m b o n u m requirit; ea etiam de causa ut res p u b l i c a m e l i u s ordinetur et dioecesis A n t i s t e s , qui fere tribus a b h i n c saeculis s t a b i l e m c o m m o r a t i o n e m Friburgi ducit, propria ecclesia et Capi- t u l o c a t h e d r a l i n o n careat. Q u a e ' q u i d e m o m n i a honori q u o q u e erunt e i d e m F r i b u r g e n s i civitati, q u a e fideliter s e m p e r catholicae E c c l e s i a e a d h a e - sit et R o m a n u m Pontificem s u m m a reverentia prosecuta est. Q u a p r o p t e r , N o s , auditis iis q u o r u m interest, v o t o q u e p r a e h a b i t o dile- c t o r u m f i l i o r u m N o s t r o r u m S . R . E . Cardinalium, qui Sacris Congregatio- n i b u s Consistoriali et a N e g o t i i s Ecclesiasticis Extraordinariis praepositi

sunt, Apostolicae potestatis plenitudine haec, quae sequuntur, statuenda decrevimus: I . D i o e c e s i s L a u s a n n e n s i s , praeter t i t u l u m G e n e v e n s e m , q u e m i a m coniunctum habet, titulum quoque Friburgensem assumet, a c proinde appellabitur posthac dioecesis Lausannensis, Genevensis et Friburgensis. IL Insignis ecclesia collegiata S. Nicolai, q u a e in u r b e Friburgensi exstat, a d g r a d u m e t h o n o r e m ecclesiae cathedralis e v e h a t u r , c u m omni- b u s privilegiis et iuribus, quibus ceterae cathedrales ecclesiae ex iure communi gaudent. I I I . Pariter C a p i t u l u m collegiale e i u s d e m S. M c o l a i ecclesiae in Capi- t u l u m cathedrale erigatur, q u o d c o n s t e t d e c e m canonicis praebendatis, seu residentialibus, q u o r u m tres s i n t D i g n i t a t e s , videlicet: P r a e p o s i t u s , D e c a n u s et Cantor; a t q u e d e c e m extra-residentialibus. I V . N e desint inter Canonicos p r a è b e n d a t o s officia theologi e t poeni- tentiarii, i u x t a can. 398 e t seqq. Codicis I . C , officia ipsa q u a m p r i m u m fieri possit i n s t i t u a n t u r . V . Peculiariter a u t e m Canonici praebendati, a d propria b o n a admini- stranda iuraque exercenda, q u a e ad t r a m i t e m Codicis I. C. et praesentis Constitutionis eisdem c o m p e t e r e p o s s u n t , e t a d h u n c finem dumtaxat, in corpus, seu « ens iuridicum » - d i s t i n c t u m c o n s t i t u a n t u r , « Collegium a S. N i c o l a o » n u n c u p a n d u m . VI. Ad integrum vero Capitulum cathedrale exclusive spectabunt privilegia, iura et munera, q u a e a Codice I. C. cathedralibus Capitulis attribuuntur. V I I . P r a e p o s i t u s insuper, p r i m a dignitas, p r a e e m i n e n t i a m honoris i n Capitulo, aliaque privilegia, q u a e c u m Codicis praescriptis et c u m n o v a h a c Constitutione compatibilia erunt, servabit: praesertim a u t e m privi- l e g i u m pontificalia peragendi, prout in c a p . I I I de « Concordia », diei deci- m a e quartae octobris anni millesimi s e p t i n g e n t e s i m i decimi noni, et in Apostolicis Litteris Exponi Nobis a Praedecessore N o s t r o Clemente P a p a d e c i m o s e c u n d o , die v i g e s i m a s e p t i m a m e n s i s s e p t e m b r i s , anni millesimi s e p t i n g e n t e s i m i trigesimi primi datis, s u b n . 1 1 , e x h i b e t u r . P r a e p o s i t u m sequentur, q u o a d p r a e c e d e n t i a m , d u a e aliae d i g n i t a t e s , D e c a n u s et Can-- tor. Ceteri canonici, s i v e residentiales, s i v e extraresidentiales, iii c a p i t u - laribus, coetibus s e d e b u n t i u x t a d i e m c a p t a e possessionis sui q u i s q u e b e - neficii. V I I I . Extraresidentiales praeterea in sacris functionibus, quibus inter- s i n t , e a d e m prorsus deferant insignia ac canonici residentiales. I X . Canonica i n s t i t u t i o d i g n i t a t u m S a n c t a e Sedi, prout d e iure, reservata m a n e b i t , ceterorum c a n o n i c o r u m E p i s c o p o . S e d A p o s t o l i c a Sedes, u t Rei-

publicae Friburgensi benevolentiae suae signum tribuat, eidem concedit privilegium praesentandi, eo qui sequitur modo, canonicos praebendatos, ea tamen conditione, ut ipsa Respublica pergat, sicut hucusque egit, occurrere expensis pro manutentione cathedralis ecclesiae S. Nicolai, et contribuere pro expensis divini cultus in civitate Friburgensi. Hinc Episco- pus, audito Collegio a 8. Nicolao, tres designabit candidatos pro una quaque praebenda canonicali vacante. Ex his Gubernium seleget unum, quem Epi- scopo praesentabit pro canonica institutione. Quoad Dignitates, eadem quoque norma servetur, hoc tamen discrimine, ut Episcopus ante quam ternani designet, integrum Capitulum audiat. Praesentatione a Gubernio facta, Episcopus praesentatum Sanctae Sedi indicabit, ut canonicam insti- tutionem accipiat. X. Canonici extraresidentiales libere ab Episcopo nominentur, audito prius integro Capitulo cathedrali, a quatam en obligatione prima vice eximitur. XI. Ad paroeciam S. Mcolai conferendam Sancta Sedes tolerabit, ut ille civitatis ordo, seu classis, quae vulgo bourgeoisie audit, curatum eligat inter tres candidatos, quos Episcopus, audito Collegio S. Nicolai, designa- verit, sive e gremio eiusdem Collegii, sive etiam extra. In electione respectiva ius ferendi suffragium pertinebit ad eos tantum viros bourgeois, qui in ter- ritorio civitatis Friburgensis resident, quique ab ecclesiastica auctoritate uti catholici recogniti sint. Ad id, civitas singulis vicibus elenchum ele- ctorum episcopali Curiae revise ndum et ad probandum exhibebit. Ante vero electionem religiosa functio habeatur, qua durante ecclesiasticus vir ab Ordinario selectus electores moneat de gravi, quo adstringuntur, con- scientiae onere illum eligendi, quem inter designatos dignissimum coram Domino reputaverint. Nullum ac irritum erit suffragium datum alicui nomini, quod interna ab Episcopo determinata haud inveniatur. Electione rite peracta, is proclametur electus, qui suffragiorum partem absolutemaiorem, respectu numero suffragia actu ferentium, retulerit. Quod si post tria scrutinia nemo ex candidatis partem absolutemaiorem suffragiorum obtinuerit, electio seu nominatio ea vice Episcopo devolvatur. XII. Electus, post quam confirmatus, examinatus, approbatus et insti- tutus uti parochus fuerit ab Episcopo, ipso facto et Canonicus esto, si iam non sit. XIII. Reliquis paroeciis, sive incorporatis, sive non, quum Capitulum collegiale S. Nicolai iuri, quod hactenus exercuit", nominandi earum- dem rectores libere renuntiaverit, Episcopus per liberam collationem ad formam iuris provideat. Ad moderandas autem quaestiones ad administrationem spectantes, quae ex huius modi renuntiatione oriri poterunt, Episcopus et Collegium a S. Nicolao sua deliberata et vota ad rem Sanctae Sedi proponant. XIV. Praesentes civitatis paroeciarum curati beneficium canonicale, quod possident, retinebunt. In posterum, si ad iuncta expostula verint tutunus vel alter curatus etiam canonicus nominetur, Episcopus in singulis casibus ad Sanctam Sedem recurret pro necessario indulto obtinendo. Apostolica Sedes confidit fore ut Respublica, civitas et populus Fribur- gensis, qua generositate praestant, paroeciis ipsis tribuant quae necessaria sint tum ad divinum cultum, tum ad curatos earum deme et coadiutores convenienter sustentandos. XV. De mum circumscriptio paroeciarum etiam in civitate, earumque, si opus erit, divisio, suppressio, translatio et alia huius modi ad Episcopum, ad normam sacrorum canonum, spectabunt. Praesentes autem Litteras et in eis contenta quae cumque, etiam ex eo quod quilibet, quorum interest, vel sua interesse praesumant, auditi non fuerint, ac praemissis non consenserint, etiam si expressa, specifica et individua mentione digni sint, nullo unquam tempore, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel quolibet alio, licet substantiali et in excogitato defectu notari, impugnari vel in controversiam vocari posse; sed eas, tamquam ex certa scientia ac potestatis plenitudine factas et emanatas, perpetuo validas existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, atque ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiter observari debere, et si secus super his, aquocumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum prorsus et inane esse et fore volumus ac decernimus. Hisce omnibus, ut supra, constitutis, ad eadem exsecutionim and and a deputamus ipsum hodiernum Episcopum Lausannensem, venerabilem fratrem Marium Besson, eidem tribuentes omnes facultates necessarias et opportunas, etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, itemque pronuntianda super quavis oppositione vel difficultate in exsecutionis actu quomodolibet ori- tura, in iuncto eidem onere ad Sacram Congregationem Consistorialem intra sex menses transmittendi authenticum exemplar peractae exsecu- tionis. Volumusdeniqueutharum Litterarum transumptis, etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius viri in ecclesiastica dignitate constituti munitis, eadem prorsus tribuatur fides, in iudicio et extra illud, quae hisce Litteris Nostris tribueretur, si origina- liter exhibitae velostensae forent.

Non obstantibus, quatenus opus sit,

regulis i n s y n o d a l i b u s , provincia- libus, generalibus universalibusque conciliis editis, specialibus v e l genera- libus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, et quibusvis aliis R o m a n o r u m P o n t i f i c u m praedecessorum N o s t r o r u m dispositionibus, cete- risque contrariis q u i b u s c u m q u e , quibus o m n i b u s per praesentes Litteras derogamus. N e m i n i ergo liceat q u a e hisce Litteris N o s t r i s erectionis, evectionis, concessionis, statuti, mandati, derogationis et v o l u n t a t i s d e c r e t a s u n t infringere v e l eis contraire. Si quis t a m e n , a u s u temerario, h o c a t t e n t a r e praesumpserit, i n d i g n a t i o n e m omnipotentis Dei et beatorum Petri et P a u l i A p o s t o l o r u m E i u s s e noverit incursurum. D a t u m R o m a e a p u d S a n c t u m P e t r u m , a n n o D o m i n i millesimo n o n g e n - t e s i m o v i g e s i m o quarto, die d e c i m a s e p t i m a m e n s i s octobris, Pontificatus Nostri' tertio.

O . CARD. C A G I A N O , gg C. C A R D . DE LAI, Episc. Sabinen.,

S. R. E. Cancellarius. 8. G. Consistorialis Secretarius.

Iulius Campori, Protonotarius Apostolicus. Raphael Virili, Protonotarius Apostolicus. Loco £g Plumbi.

Reg. in Cane. Ap., vol. XXX, n. 14.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 17 (1925). Exact mechanical UTF-8 pdftotext -layout ranges. Original OCR spelling, spacing, internal source notes, signatures and dating clauses retained. No facsimile collation; printed page labels left unknown rather than inferred from PDF page ordinals. Boundaries and every interior excluded gap received independent review; exact source rows were restored where an earlier header classifier had omitted semantic text. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.